



TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/mcmc/smur/CGVM/alp

Rol N°1.475-2025

Santiago, treinta y uno de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°) Que, a fojas 67 (TCE) reclama don Juan Carlos Andrade Opazo, candidato a Alcalde por la comuna de Cañete, en las elecciones municipales 2024, contra la Resolución N°G2621 de veintiocho de abril de dos mil veinticinco del Servicio Electoral, que rechazó su cuenta de ingresos y gastos electorales, solicitando aprobar su cuenta y conceder el reembolso por documentos pendientes de pago;

2°) Que, el artículo 44 bis de la Ley N°19.884 establece una obligación perentoria relativa a la presentación de un informe hasta el día antes de la elección con detalle de los gastos contratados por las letras c) y d) del artículo 2 de la misma Ley que sobrepasen las 30 Unidades de Fomento por proveedor único y, asimismo, el artículo 47 en su inciso 5° sanciona con el rechazo del gasto esta omisión;

3°) Que, las **observaciones N°2, N°3 y N°4** se refieren a gastos por \$1.190.000, \$2.318.841 y \$1.500.001, respectivamente, por "*servicios prestados para la campaña (servicios intangibles)*", los que se enmarcan dentro del concepto de gasto electoral contenido en el artículo 2 letra d) de la Ley N°19.884, a saber, "*pagos efectuados a personas que presten servicios a la candidaturas*", y que, atendida su cuantía, debieron ser informados antes del día de la elección, de acuerdo a lo previsto en el artículo 44 bis de la referida Ley;

4°) Que, no habiéndose aportado antecedentes que permitan desvirtuar lo observado por el Servicio Electoral ni justifiquen la omisión de informar los gastos antes del día de la elección, conforme le era exigible, se mantendrán las observaciones y, en consecuencia, se rechazarán los gastos no declarados en los términos expuestos;

5°) Que, la **observación N°5** del Oficio Ordinario G N°0521, **señalada como N°6** en la resolución reclamada, relativa a propaganda no declarada por concepto de pago de anuncios en redes sociales (Facebook), se mantendrá, atendido que la candidatura no declaró el gasto en la oportunidad correspondiente conforme a lo dispuesto en el inciso tercero





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/mcmc/smur/CGVM/alp

Rol N°1.475-2025

del artículo 47 de la Ley N°19.884; y,

6°) Que, el porcentaje de gastos rechazados supera el umbral del 20% de los gastos declarados, encontrándose justificado el rechazo de la cuenta general de ingresos y gastos electorales de la candidatura, de conformidad al artículo 50 de la Ley N°19.884.

Por estas consideraciones, **se rechaza** la reclamación deducida a fojas 67 (TCE) por don Juan Carlos Andrade Opazo, candidato a Alcalde por la comuna de Cañete, en las elecciones municipales 2024, contra la Resolución N°G2621 de veintiocho de abril de dos mil veinticinco del Servicio Electoral.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1.475-2025.-

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1475-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 31 de agosto de 2026.



8720E5EA-566D-43F7-B84B-4A20A07258F4

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.